

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____
(инициалы, фамилия)
"___" "___" 20___ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

начальника отдела в департаменте Отдела нормативных правовых актов

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) начальника отдела в департаменте Отдела нормативных правовых актов Правового департамента Министерства спорта Российской Федерации относится к главной группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 05-3-2-018.

2. Область профессиональной служебной деятельности начальника отдела в департаменте: управление в сфере юстиции.

3. Вид профессиональной служебной деятельности начальника отдела в департаменте: Деятельность в сфере законодательства по вопросам полномочий федеральных государственных органов.

4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела в департаменте осуществляется Министром спорта Российской Федерации.

5. Начальник отдела в департаменте непосредственно подчиняется заместителю директора Департамента, курирующему отдел, либо лицу, исполняющему его обязанности.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности начальника отдела в департаменте устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – специалитета/магистратуры по следующим специальностям, направлениям подготовки: юриспруденция.

6.2. Наличие не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 2 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

6.3. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского

языка);

2) знание основ делопроизводства и документооборота, порядка работы со служебной и секретной информацией, порядка подготовки деловой корреспонденции и актов Министерства;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий (работа со служебными документами в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», со справочными нормативно-правовыми базами, а также государственной системой правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru) с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками, папками), в системе межведомственного электронного документооборота, управление электронной почтой);

4) знаниями основ: Конституции Российской Федерации Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданской службе) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) 1) Гражданский кодекс Российской Федерации 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 3) Трудовой кодекс Российской Федерации 4) Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 5) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 6) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 7) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 8) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 211-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 9) постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» 10) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 11) постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» 12) постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации»

Федерации»..

6.4.2. Иные профессиональные знания:

1) 1) знание основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта 2) знание механизма мониторинга применения законодательства Российской Федерации, его стадий и этапов 3) знание средств, правил и приемов подготовки правовых актов.

6.5. Наличие функциональных знаний:

1) 1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки 2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки 3) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

6.6. Наличие базовых умений:

- 1) умение мыслить системно (стратегически);
- 2) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
- 3) коммуникативные умения;
- 4) умение управлять изменениями;
- 5) умения по применению персонального компьютера;
- 6) умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
- 7) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

6.7. Наличие профессиональных умений:

1) 1) использование официально-делового стиля при составлении правовых актов ненормативного характера 2) использование правил юридической техники при составлении правовых актов. .

6.8. Наличие функциональных умений:

1) 1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов 2) подготовка методических рекомендаций, разъяснений 3) подготовка аналитических, информационных и других материалов 4) организация и проведение мониторинга применения законодательства 5) проведение правовой экспертизы и согласование проектов приказов, носящих ненормативный характер..

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности начальника отдела в департаменте, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел нормативных правовых актов, начальник отдела в департаменте обязан:

- 1) установленные статьей 15 Федерального закона о гражданской службе;
- 2) 1) участие в разработке предложений по вопросам выработки и

реализации государственной политики в установленной Министерству сфере деятельности;

2) осуществление правовой экспертизы проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ненормативных правовых актов Министерства, разработанных и представленных в установленном порядке в Департамент соответствующими структурными подразделениями Министерства;

3) осуществление разработки проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, проектов ненормативных правовых актов Министерства по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела;

4) осуществление рассмотрения поступающих на согласование в Министерство проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также других документов, требующих решения Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся

к сфере деятельности Министерства;

5) обеспечение своевременного и полного рассмотрения писем, запросов, заявлений и иных обращений организаций и граждан, подготовки проектов ответов и разъяснений по поставленным в них вопросам, обеспечение принятия по ним решений и направления ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

6) подготовка руководству Департамента предложений по установлению оптимальных путей и методов реализации поставленных служебных задач;

7) по поручению руководства Министерства, Департамента отстаивание позиции, защита прав и законных интересов Министерства в отношениях с другими органами государственной власти, в том числе коллегиальных органах, к работе которых привлечено Министерство;

8) подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в установленной сфере деятельности отдела;

9) анализ практики применения законодательства Российской Федерации и правового регулирования отношений в установленной сфере деятельности отдела;

10) участие в осуществлении взаимодействия со структурными подразделениями иных федеральных органов исполнительной власти, Аппарата Правительства Российской Федерации, иных заинтересованных органов

и организаций по вопросам подготовки проектов правовых актов Российской Федерации;

11) консультирование федеральных государственных гражданских служащих Министерства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

12) обеспечение соблюдения структурными подразделениями Министерства правил юридической техники при подготовке актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и ненормативных правовых актов Министерства;

13) обработка персональных данных в Министерстве, в связи с реализацией служебных отношений и трудовых отношений, и обеспечение их сохранности.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей начальник отдела в департаменте имеет право:

1) 1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков

4) оплата труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и служебным контрактом

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей

6) внесение предложений о совершенствовании деятельности Министерства

7) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

8) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации

9) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов

10) защита сведений о гражданском служащем

11) должностной рост на конкурсной основе

12) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

13) членство в профессиональном союзе

14) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

15) проведение по его заявлению служебной проверки

16) защита своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения

17) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и федеральным законом о медицинском страховании гражданских служащих Российской Федерации

18) государственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

19) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом

20) выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

10. Начальник отдела в департаменте осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями заместителя директора Департамента, курирующего отдел, либо лица, исполняющего его обязанности.

11. Начальник отдела в департаменте за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела в департаменте вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим регламентом

13. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела в департаменте обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) - подготовки справочно-аналитической информации;

- подготовки проектов ответов на запросы структурных подразделений Министерства и обращения граждан.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Начальник отдела в департаменте в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) федеральных законов, иных документов правового и неправового характера, относящихся к деятельности Департамента.

15. Начальник отдела в департаменте в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- 1) - указов и распоряжений Президента Российской Федерации;
- постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
- иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства Министерства.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

16. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений начальником отдела в департаменте определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие начальника отдела в департаменте с гражданскими служащими Министерства спорта Российской Федерации, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

18. Начальник отдела в департаменте не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности начальника отдела в департаменте оценивается по следующим показателям:

1) добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации

о государственной гражданской службе

количеству подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных

с исполнением должностных обязанностей

своевременности и оперативности выполнения поручений

качеству выполненной работы (подготовке документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную

и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством

Российской Федерации случаях) или иных показателей

творческому подходу к решению поставленных задач, активности

и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие)

гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий,
принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего.

.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности